

1502197-44.2019.8.26.0176

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Bruna Acosta Alvarez

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/02/2022

... características daquele utilizado para a prática dos três roubos, foi alugado por Thallysson e estava em sua posse na data em que realizados os roubos, o que constitui mais outra evidência da autoria delitiva.

Obtempere-se, ainda, que pelas fotografias de fls. 167 e 163 o agasalho utilizado na prática do roubo no mercado é o mesmo que o encontrado pela polícia no portamalas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502197-44.2019.8.26.0176 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502197-44.2019.8.26.0176

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2271464/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 4535953 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2638/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2640/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2271464 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2638/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2640/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2271464 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2638/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2640/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALLYSSON ALMEIDA MENDES e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Acosta Alvarez

Vistos.

THALLYSSON ALMEIDA MENDES e STEVEN LOURENÇO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 29, caput, por três vezes, na forma do artigo 69, caput, e ainda no artigo 311, todos do Código Penal, porque no dia 05 de setembro de 2019, por volta 14h45min, na Avenida João Batista Medina, 1061, Novo Embu, na Cidade de Embu das Artes, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão de atos de execução, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com

o emprego de arma de fogo, um saco de ração da marca Magnus e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial Casa de Ração Cameran, representado pelo ofendido Edson Cameran.

Consta, ademais, da peça acusatória, que, na mesma data, após o primeiro roubo, na Estrada Maria Imaculada, 373, Jd. Sta. Clara, na cidade de Embu das Artes, por volta das 15h00, os acusados, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, subtraíram em comum proveito, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, quatro pacotes de bolacha e R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial Mercado Dois Irmãos, representado pelo ofendido Rubens de Oliveira Costa.

Consta, ademais, que ainda mesma data, após o segundo roubo, por volta de 15h30min, já na Estrada de Itapeceirica a Campo Limpo, 3554, Jd Santo Eduardo, na cidade de Embu das Artes, os réus, agindo em concurso de agentes com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, subtraíram em comum proveito, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 500,00 em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial Casa de Ração Rex, representado pela vítima Maria Aparecida dos Santos Monteiro.

Por fim, consta que entre o dia 28 de maio de 2019 e o momento dos roubos acima descritos, em horário e local incertos, os denunciados, agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, por si ou interposta pessoa, mas por determinação de ambos, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, posto que alteraram as placas originais do veículo da marca GM/Cobalt, de placas FLM-8169, alugado por THALYSSON, para placas ELM-8189, a fim de utilizá-lo em práticas criminosas.

A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2019 (fls. 63).

Os acusados regularmente citados (fls. 92 e 114) ofereceram respostas às acusações (fls. 115/116 - 128/139).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 140).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, 02 (duas) testemunhas em comum, sendo o réu interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, no exato termo da denúncia.

A defesa de Thallyson requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente o reconhecimento da continuidade delitiva. Requereu também regime inicial semiaberto. A defesa de Steven requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 03 de março de 2020, foi prolatada sentença condenatória de fls. 248-251.

O Ministério Público interpôs apelação às fls. 252, apresentando razões às fls. 257-264, requerendo a reforma da sentença para que fosse reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo.

A Defesa de Thallysson interpôs apelação às fls. 266-269, requerendo, em síntese, a absolvição do acusado, pela falta de provas suficientes. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requereu a incidência da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal no mínimo legal.

A Defesa de Steven Lourenço da Silva interpôs recurso de apelação às fls. 271-284. Requereu, em síntese, a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Requereu, ainda, a absolvição, sob os argumentos de: a) a ausência de uso de violência, afastando-se o crime de roubo; b) a ausência de certeza quanto à autoria do crime de roubo; c) ausência de participação em conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Contrarrazões de apelação do Ministério Público (fls. 288-289).

Conforme v. Acórdão de fls. 450-456, prolatado pela C. 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, de acordo com o voto do Relator, "de ofício, DECRETARAM A NULIDADE DO FEITO a partir de fls.

245/251, baixando-se os autos para que outra sentença seja proferida, com análise de todas as imputações formuladas na peça incoativa, com observação. Ficam mantidas as prisões, porque inalterados os fundamentos que as ensejaram, ressaltando que em primeiro grau a solução será rápida, com esgotamento da prestação jurisdicional". Foi concedido "habeas corpus" em favor de Thallysson Almeida Mendes (fls. 469-473),

com a expedição de alvará de soltura (fls. 474-475).

Deferida a liminar em "habeas corpus" pelo C. Supremo Tribunal Federal (fl. 529-534), foi expedido alvará de soltura de Steven Lourenço da Silva (fls. 539-541). Diante da determinação de apreciação da petição de fls. 332-344, foi proferida a decisão de fls. 538, que determinou fosse oficiada a Delegacia de Polícia conforme requerido pela Defesa.

As determinações foram cumpridas às fls. 553, com a juntada de laudo pericial de fls. 554-557, termo de interrogatório do réu Thallysson prestado em solo policial (fl. 558) e a troca de mensagens do réu com o proprietário do veículo alugado (fls. 559-564).

Foram importados os arquivos de mídias relativos aos depoimentos e interrogatórios colhidos em audiência de instrução e julgamento às fls. 593.

Requeridos esclarecimentos direcionados à d. Autoridade Policial pela defesa do réu Thallysson às fls. 604-606, foram prestadas as informações de fls. 618.

O Ministério Público reiterou o memorial apresentado às fls. 622.

A Defesa do réu Steven apresentou alegações finais às fls. 638-674. Requereu, sem síntese, a absolvição pela falta de provas. Subsidiariamente requereu o afastamento da majorante relativa à arma de fogo; a impossibilidade de cumulação de majorantes; a incidência da continuidade delitiva; fixação da pena-base.

A Defesa do réu Thallysson apresentou alegações finais às fls. 679-700. Requereu, em síntese, a absolvição quanto ao crime de roubo, pela insuficiência de prova, diante da ausência de reconhecimento em juízo, bem como a absolvição do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pela ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer seja afastada a majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal; o reconhecimento da continuidade delitiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu regularmente, com a prolação de sentença de fls. 248-251, que posteriormente foi anulada, para que "outra sentença seja proferida, com análise de todas as imputações formuladas na peça incoativa", conforme v. Acórdão de fls. 450-456.

Analisados os pedidos defensivos, com informações e documentos juntados pela d. Autoridade Policial às fls. 553-564 e 618, com a subsequente apresentação de alegações finais, o feito se encontra em termos para prolação de sentença.

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. Quanto aos delitos de roubo, a pretensão punitiva é parcialmente procedente, uma vez que à falta de apreensão de arma de fogo, mas de mero simulacro, não restou comprovado que os réus tenham praticado os roubos mediante o uso de arma de fogo. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo foi comprovada: a) pelos boletins de ocorrência (fls. 5/7 - 8/10); b) auto de exibição e apreensão de fls. 27-28; c) fotografia de fls. 52 e 161; d) laudo pericial de fls. 554-557; e) documento de fls. 49; f) bem como pela prova oral colhida em juízo, com a confirmação das declarações prestadas em sede policial.

A autoria dos dois delitos também foi comprovada pelo reconhecimento realizado pelas vítimas em sede policial (autos de reconhecimento de fls. 23-24 e 160), que, conquanto não tenham sido confirmados em juízo, foi corroborado por outros elementos de prova, em especial pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, que confirmou a utilização do veículo Cobalt de cor escura nos roubos sofridos pelas vítimas e que posteriormente poucos dias após os fatos estava em poder do réu na abordagem policial, confirmando-se ainda o contrato de aluguel feito pelo réu Thallysson, bem como pelas vestimentas apreendidas em poder dos acusados às fls. 164-166 e que aparecem, sem sombra de dúvidas, sendo utilizadas pelos autores do delito de roubo nas imagens de fls. 53-54 e 162-163 e 167, sendo certo que a ausência do vídeo original por si só não é capaz de invalidar as referidas imagens.

Com efeito, as vítimas e testemunhas, ouvidas em audiência de instrução e julgamento, conforme mídias gravadas e disponibilizadas nos autos às fls. 593,

corroboram as demais provas e não deixam margens a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas.

A vítima Edson Cameran, proprietário da Casa de Ração Cameran, ouvido em juízo, narrou que na data dos fatos, em 05/09/2019, estava um dia chuvoso e percebeu quando um automóvel Cobalt de cor azul chegou no estabelecimento, e seu cunhado, que é seu ajudante, estava do lado de fora. Disse que por se tratar de veículo estranho deu atenção às características do carro. Em seguida, um indivíduo saiu e indagou ao seu cunhado se tinham ração de uma marca específica. Afirmou que ofereceram outra ração para o indivíduo, porque não tinha a que ele pedira, o que foi aceito. Asseverou que um outro indivíduo que acompanhava o primeiro saiu do estabelecimento e colocou o saco de ração no porta-malas, enquanto o outro se dirigiu ao caixa como se fosse efetuar o pagamento pela ração, anunciando o assalto. Relatou que esse indivíduo mostrou ao depoente uma arma de fogo e exigiu que entregasse todo o dinheiro do caixa e como o depoente está sofrendo com um problema de saúde nas mãos, acabou derrubando o dinheiro no chão, momento em que foi ameaçado. Afirmou que o indivíduo que mais o ameaçou foi o que possuía uma tatuagem no peito e era o mais alto. Inquirido, asseverou que um dos indivíduos estava com um moletom azul, bem como que reconheceu na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvidas, os dois acusados como autores do crime. Relatou que familiares de um dos acusados esteve em seu estabelecimento comercial pedindo que "aliviasse" a situação dos acusados, com o que disse não ter concordado. Em ato de reconhecimento pessoal judicial, realizado em sala própria, a vítima reconheceu o acusado Steven com 80% de certeza.

A vítima Maria Aparecida dos Santos Monteiro em suas declarações em juízo relatou que na data dos fatos estava no balcão da Casa de Ração quando viu um veículo Cobalt azul escuro parar em frente a loja, com dois rapazes, sendo que um dos indivíduos ficou do lado de fora e o outro adentrou ao estabelecimento, perguntando sobre uma ração, anunciando o assalto, com a utilização de uma arma. Afirmou que o indivíduo exigiu a entrega do dinheiro, ameaçando-a, sendo que após a subtração ambos fugiram utilizando-se do automóvel. Esclareceu que um dos indivíduos estava usando uma blusa rosa e que não se recordava mais das feições dos indivíduos em razão do tempo e do nervosismo com a situação, afirmando apenas que era um mais alto e o outro mais baixo.

Por sua vez, a vítima Rubens de Oliveira Costa, proprietário do mercado Dois Irmãos, contou que na data dos fatos estava no caixa do estabelecimento quando notou que um veículo de cor preta parou em frente a seu estabelecimento comercial, sendo que dois indivíduos se aproximaram, um deles ficou na porta e o outro pegou três ou quatro pacotes de bolacha e, ao se aproximar do caixa, o outro anunciou assalto, mostrando algo que se assemelhava com uma arma de fogo. Esclareceu que um deles estava de boné branco e o outro de jaqueta azul, mas disse não se recordar de muitos detalhes. Indagado sobre as características físicas dos indivíduos, afirmou que ambos eram brancos, mas afirmou que procurou não olhar muito para os rostos dos assaltantes, porque já foi assaltado outras vezes e que sofreu lesões. Esclareceu que o modelo do carro era Cobalt preto. Alega que observou a arma, mas depois soube que se tratava de arma de brinquedo.

O policial Celso Ricardo dos Santos confirmou que foi, junto com seu companheiro de trabalho, responsável pela localização dos acusados. Afirmou que tinha informações sobre um veículo com características semelhantes àquelas do automóvel em que os réus foram abordados, tratando-se de veículo Cobalt azul, havendo notícias de que estava sendo utilizado para praticar assaltos, tendo ele e seu parceiro dado ordem de parada. Sustenta que ao verificarem a placa do veículo notaram alguns riscos e vestígios na placa, indagando aos acusados, que teriam confirmado a alteração para não serem pegos em radar. Em busca no veículo, mais precisamente no console, afirma ter sido localizada uma réplica de arma de fogo, bem como no porta-malas um moletom azul e boné preto, sendo que os acusados teriam confessado informalmente os roubos. Esclareceu, ainda, que os acusados foram encaminhados para a delegacia e lá foram reconhecidos, mas não presenciou o reconhecimento.

A testemunha Tiago, ouvida em juízo, confirmou ter alugado um carro Cobalt para Tallysson em julho de 2019, por contrato verbal, sendo que o réu ficou em posse do

veículo por cerca de quatro meses. Sustenta que não o conhecia, mas que firmou a locação do veículo por haver indicação de um colega seu, sendo que Tallysson teria falado que a finalidade do aluguel era para trabalho em aplicativo de transporte. Em juízo, os réus se limitaram a negar os crimes e a propriedade dos bens apreendidos, sendo que, ao serem inquiridos, negaram conhecer os policiais militares que efetuaram a abordagem. Observa-se, contudo, que ambos os acusados, na Delegacia de Polícia, confessaram o assalto em relação à Casa de Ração Cameran e ao Supermercado Dois Irmãos, conforme termos de fls. 14-15, não tendo em momento algum relatado qualquer invalidade dos atos, verificando-se a assinatura quanto ao termo de interrogatório do réu Tallysson, trazido aos autos às fls. 558.

A despeito da insistência das d. Defesas quanto à ausência de elementos probatórios, a convicção deste juízo ao analisar o conjunto probatório, ao contrário das alegações defensivas, é no sentido de que há sim certeza quanto à efetiva participação dos acusados nos delitos em questão.

Conquanto os atos de reconhecimento pessoal não tenham sido confirmados em juízo, diante do tempo decorrido e do evidente trauma sofrido, certo é que todas as vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas os acusados em solo policial, não havendo qualquer irregularidade nos atos de fls. 23-24 e 160, sendo certo que não é da essência do ato a identificação pormenorizada dos demais indivíduos que teriam participado do ato de reconhecimento ao lado dos acusados.

Conforme entendimento prevalecente, o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que suas formalidades não são obrigatórias, mas apenas recomendadas não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida nesse tocante.

Pondere-se que na própria redação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal consta que: "II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la" (grifo não original).

É esse, aliás, o entendimento jurisprudencial:

"As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade". (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

Ademais, as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram de maneira detalhada como ocorreram os roubos, asseverando terem realizado os respectivos reconhecimentos de maneira livre e consciente na fase policial e sem trazerem qualquer elemento que possa indicar terem sido induzidos ao reconhecimento especificamente dos acusados, o que, aliado às demais provas, é suficiente.

Nesse sentido: "...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo..." (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017); "...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos..." (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Ademais, além do reconhecimento feito na fase policial ser válido, há outros elementos de prova produzidos no curso do processo que são mais do que suficientes a suprir a mera ausência da confirmação, em juízo, do reconhecimento pessoal por todas as vítimas.

Com efeito, todas as vítimas indicaram de maneira uníssona e convincente que um veículo Cobalt de cor escura como sendo o utilizado pelos autores do delito para a prática dos crimes, sendo que, inclusive, a placa anotada por uma das vítimas não conferia com a original, em razão de pequenas adulterações feitas com fita adesiva e que podem ser conferidas na fotografia de fls. 52, sendo certo que o policial que

realizou a abordagem, ouvido em juízo como testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou com segurança ter notado vestígios da adulteração da placa, sendo que, em conversa informal os acusados, eles confessaram tanto a prática delitiva de adulteração da placa, bem como os roubos realizados.

Tendo em vista a ausência de qualquer elemento que pudesse colocar em dúvida a palavra dos policiais, até porque os acusados sequer o conheciam, não havendo qualquer prova de que houvesse algum interesse em prejudicar os réus, o depoimento testemunhal em juízo, em audiência de instrução e julgamento, da qual participaram acusação e defesa, se mostra suficiente a corroborar as demais provas, bem como os elementos indiciários colhidos na fase de inquérito policial.

Consigne-se, ainda, que Steven foi reconhecido, em sala própria, pela vítima Edson, que afirmou ter 80% de certeza de que era um dos assaltantes, observando-se ser irrelevante a confusão do ofendido quanto aos nomes dos acusados, uma vez que a identificação física é a que importa para fins de delimitação da autoria.

Ademais, segundo informações precisas da referida vítima, um dos assaltantes, no caso o mais alto, que é Steven (reconhecido, aliás, pela vítima) possui uma tatuagem grande no peito, que foi quem anunciou o assalto e ameaçou a vítima, o que foi conferido em audiência e pode ser observado nas gravações feitas em audiência.

Ressalta-se também que, conforme documentos de fls. 49, depoimento da testemunha Tiago (tanto na fase policial quanto em juízo) e confirmação do próprio réu, o veículo Cobalt de cor escura, com mesmas características daquele utilizado para a prática dos três roubos, foi alugado por Thallysson e estava em sua posse na data em que realizados os roubos, o que constitui mais outra evidência da autoria delitiva.

Obtempere-se, ainda, que pelas fotografias de fls. 167 e 163 o agasalho utilizado na prática do roubo no mercado é o mesmo que o encontrado pela polícia no porta-malas do veículo Cobalt, assim como o boné preto.

A tentativa da d. Defesa de insistir que se trata de agasalhos com cores diversas ou mesmo que se trata de agasalho comum não convence, porque tenta negar prova que evidencia sem sombra de dúvidas o vínculo da referida vestimenta, com características pouco comuns (como cor e detalhes), encontrada em poder dos acusados com as roupas usadas pelos assaltantes, conforme imagens de câmera de segurança juntadas às fls. 53-54 e 162-163 e 167.

Consigne-se, como já dito, que a falta da gravação original, por si só, não permite que as imagens existentes nos autos sejam desconsideradas. Isso porque, evidentemente, com o tempo decorrido, era de se esperar que, quando solicitadas pela defesa em petição de fls. 332-344, quase um ano após os fatos, não mais permanecessem gravadas na câmera de segurança do estabelecimento da vítima.

No entanto, ainda que apresentados nos autos somente os "prints" das imagens de maior relevância, sem a apresentação completa dos vídeos com a concatenação dos fatos, são suficientes para identificar as vestimentas utilizadas pelos assaltantes no momento do assalto, o que, diante da apreensão das exatas mesmas vestimentas em poder dos acusados, poucos dias após o roubo, corroborando outras provas dos autos, se mostra suficiente à condenação, não havendo qualquer razão para que as imagens sejam desconsideradas.

Além disso, nenhum álibi foi apresentado pelos acusados, deixando de esclarecer o que faziam no dia e horário dos roubos, havendo, contudo, a confirmação pela testemunha Tiago de que o veículo Cobalt (mencionado por todas as vítimas como sendo o meio de transporte utilizado pelos roubadores na data dos fatos) estava em poder de Tallysson, que havia locado o bem para utilizá-lo no seu trabalho em aplicativo de transportes.

Ressalta-se, aliás, nesse tocante, que a prova de utilização do aplicativo de transporte para trabalho, com o uso do veículo, juntada às fls. 437-442 pela defesa, em verdade, em nada contribui para os esclarecimentos dos fatos, visto que não mostra nenhum transporte realizado na data e horário em que ocorridos os roubos, mas tão somente viagens realizadas em datas diversas, o que não configura prova de negativa de autoria, sendo irrelevante no deslinde do feito.

E como se não bastasse, a alegação de que a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas Maria e Rubens comprometeria o arcabouço probatório contra os réus

não merece guarida, diante do considerável tempo decorrido entre os fatos e a audiência de instrução e julgamento, sendo certo ainda que é cediço que a estadia na prisão modifica, às vezes substancialmente, a aparência dos indivíduos. Não há, ademais, qualquer indício de que as vítimas ou os policiais estivessem faltando com a verdade, não tendo a defesa indicado ou demonstrado que houvesse motivo para incriminarem pessoas supostamente inocentes.

Por fim, também não comporta acolhimento a alegação da defesa de falta de prova da materialidade delitiva quanto à adulteração de sinal de veículo automotor.

O laudo pericial de fls. 554-557, aliado à fotografia de fls. 52 e 61, bem como à prova oral, se mostram suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a autoria quanto ao delito de adulteração de sinal de identificação de veículo. Consigne-se que não há qualquer prova que indique a propalada adulteração da fotografia de fls. 52 (o que por óbvio demandaria efetiva demonstração por meio de perícia), não havendo qualquer razão para se duvidar de sua fidedignidade, tratando-se de documento hábil a corroborar, ao lado de outras provas, a materialidade delitiva da adulteração da placa do veículo utilizado pelos acusados, com o fim de impedir a identificação dos autores dos roubos.

Acrescente-se que o policial que realizou a abordagem e que, segundo consta dos autos, não conhecia anteriormente os acusados e portanto não tinha qualquer motivo para prejudicá-los, confirmou em juízo que notou vestígios de adulteração da placa, tendo na ocasião questionado aos acusados, que confirmaram ter assim procedido para não ser captada a placa por radares.

Assim, respeitado o entendimento das d. Defesas, à vista de todo conjunto probatório, reputa-se que há provas suficientes de materialidade e autoria tanto em relação a Thalisson como quanto a Steven, pela prática dos roubos e da adulteração de sinal identificador de veículo.

Por outro lado, a insistência da acusação quanto à incidência da majorante relacionada à arma de fogo também não comporta acolhimento, visto que a arma encontrada em poder dos acusados se tratava de um mero simulacro, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 27-28, que não é hábil a ensejar a aplicação do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Portanto, impõe-se a parcial procedência da pretensão acusatória, nos termos acima expostos. Passo a dosar as penas.

Thallysson Almeida Mendes

Considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em relação ao roubo e em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas quanto ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do delito são normais para esta espécie delitiva.

Inexistem agravantes, sendo certo ademais que eventuais atenuantes não permitiram a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente, por outro lado, a causa de aumento do § 2º, II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena do roubo em 1/3, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.

Como já dito, reputa-se não ser o caso de aplicação da causa de aumento prevista no §2-A, I do artigo 157 do Código Penal, uma vez que não restou delineado que houve a utilização de arma de fogo e tão somente de simulacro, conforme auto de apreensão de fls. 27-28.

Em relação aos roubos, considera-se que houve continuidade delitiva, tendo em vista que os indivíduos praticaram o crime nas mesmas condições de tempo, local e modus operandi, devendo-se considerar os subsequentes como continuação dos antecedentes. Tendo em vista que se trata de crimes cometidos mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, incide o disposto no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, elevando-se a pena de um dos roubos em dobro, ante a gravidade concreta da conduta dos acusados, que alugaram um carro para praticar roubos, tendo subtraído bens e valores pertencentes a três vítimas distintas, mediante grave ameaça e com uso de simulacro, razão pela qual fixo pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas.

Considerando-se que os crimes de roubo e do artigo 311 do Código Penal foram cometidos mediante duas condutas diversas incide o artigo 69 do Código Penal, fixando-se a pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas.

Quanto à pena pecuniária, fixo-a na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente na data do delito, atendendo as circunstâncias judiciais e, em especial, a precária situação econômica do réu.

Tendo em conta a quantidade da pena aplicada e da gravidade em concreto do delito, praticado com violência e grave ameaça e em concurso de agentes, nos termos do o art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, posto que é o único compatível com o crime de roubo majorado, delito este que vem trazendo enorme desassossego para a sociedade trabalhadora, impondo ao seu agente, tratamento mais severo.

O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242,43/222,44/137).

Ademais, incabível a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos, conforme regra constante do artigo 44, do Estatuto Repressor, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que o crime foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa.

Da mesma forma incabível o sursis, diante da quantidade de pena imposta (artigo 77, do Código Penal).

Em que pese a gravidade do delito perpetrado, poderá o acusado apelar em liberdade, uma vez que está respondendo ao processo solto, estando preso pela prática de outro delito, não estando presentes, por ora, os requisitos para imediata decretação de sua prisão preventiva.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Considerando o montante de pena ora fixado, não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido observado o lapso temporal necessário para que pudesse haver qualquer modificação no regime inicial ora imposto ao réu.

Steven Lourenço da Silva

Tendo em vista as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em relação ao roubo e em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas quanto ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, uma vez que as circunstâncias do delito são normais para esta espécie delitiva.

Inexistem agravantes, sendo certo ademais que eventuais atenuantes não permitiram a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Assim, em que pese a presença da atenuante da menoridade relativa, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal. Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente, por outro lado, a causa de aumento do § 2º, II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual majoro a pena do roubo em 1/3, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.

Como já dito, reputa-se não ser o caso de aplicação da causa de aumento prevista no §2-A, I do artigo 157 do Código Penal, uma vez que não restou delineado que houve a utilização de arma de fogo e tão-somente de simulacro, conforme auto de apreensão de fls. 27-28.

Em relação aos roubos, considera-se que houve continuidade delitiva, tendo em vista que os indivíduos praticaram o crime nas mesmas condições de tempo, local e modus operandi, devendo-se considerar os subseqüentes como continuação dos antecedentes.

Tendo em vista que se trata de crimes cometidos mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, incide o disposto no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, elevando-se a pena de um dos roubos em dobro, ante a gravidade concreta da

conduta dos acusados, que alugaram um carro para praticar roubos, tendo subtraído bens e pertences de três vítimas distintas, mediante grave ameaça e com uso de simulacro, razão pela qual fixo pena em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas.

Considerando-se que os crimes de roubo e do artigo 311 do Código Penal foram cometidos mediante duas condutas diversas incide o artigo 69 do Código Penal, fixando-se a pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas.

Quanto à pena pecuniária, fixo-a na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente na data do delito, atendendo as circunstâncias judiciais e, em especial, a precária situação econômica do réu.

Tendo em conta a quantidade da pena aplicada e da gravidade em concreto do delito, praticado com violência e grave ameaça e em concurso de agentes, nos termos do o art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, posto que é o único compatível com o crime de roubo majorado, delito este que vem trazendo enorme desassossego para a sociedade trabalhadora, impondo ao seu agente, tratamento mais severo.

O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Ademais, incabível a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos, conforme regra constante do artigo 44, do Estatuto Repressor, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que o crime foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa.

Da mesma forma incabível o sursis, diante da quantidade de pena imposta (artigo 77, do Código Penal).

Em que pese a gravidade do delito perpetrado, poderá o acusado apelar em liberdade, uma vez que está respondendo ao processo solto, estando preso pela prática de outro delito, não estando presentes, por ora, os requisitos para imediata decretação de sua prisão preventiva.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Considerando o montante de pena ora fixado, não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido observado o lapso temporal necessário para que pudesse haver qualquer modificação no regime inicial ora imposto ao réu.

Diante do exposto e do que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da peça acusatória, com fundamento no artigo , para CONDENAR os réus THALLYSSON ALMEIDA MENDES e STEVEN LOURENÇO DA SILVA, qualificados nos autos, à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas, ambos como incurso nos artigo 157, §2º, inciso II na forma do artigo 71, parágrafo único do Código Penal e artigo 311, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Considerando que os réus foram soltos no curso do processo e que inexistem elementos nos autos que possam justificar a decretação de prisão preventiva nesta fase processual, permite-se aos réus que recorram em liberdade.

Intimem-se os réu para efetuar o pagamento da taxa judiciária e no mesmo prazo efetuar o pagamento da multa privativa ou cumulativa, conforme artigos 479 e 482 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e Provimento CG nº 11/2015, devendo a Serventia elaborar o cálculo via sistema SAJ.

Recolhido o valor, tornem os autos conclusos para extinção e comunicação ao TRE quando a multa for a única pena aplicada, e, na hipótese da multa ser cumulativa, comunique-se ao Juízo das Execuções competente.

Infrutífera a intimação, ou o não pagamento da multa e/ou da taxa judiciária, expeça-se CDA, encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado, comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de

praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o mandado de prisão.
Custas pelos réus.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Embu das Artes, 26 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA